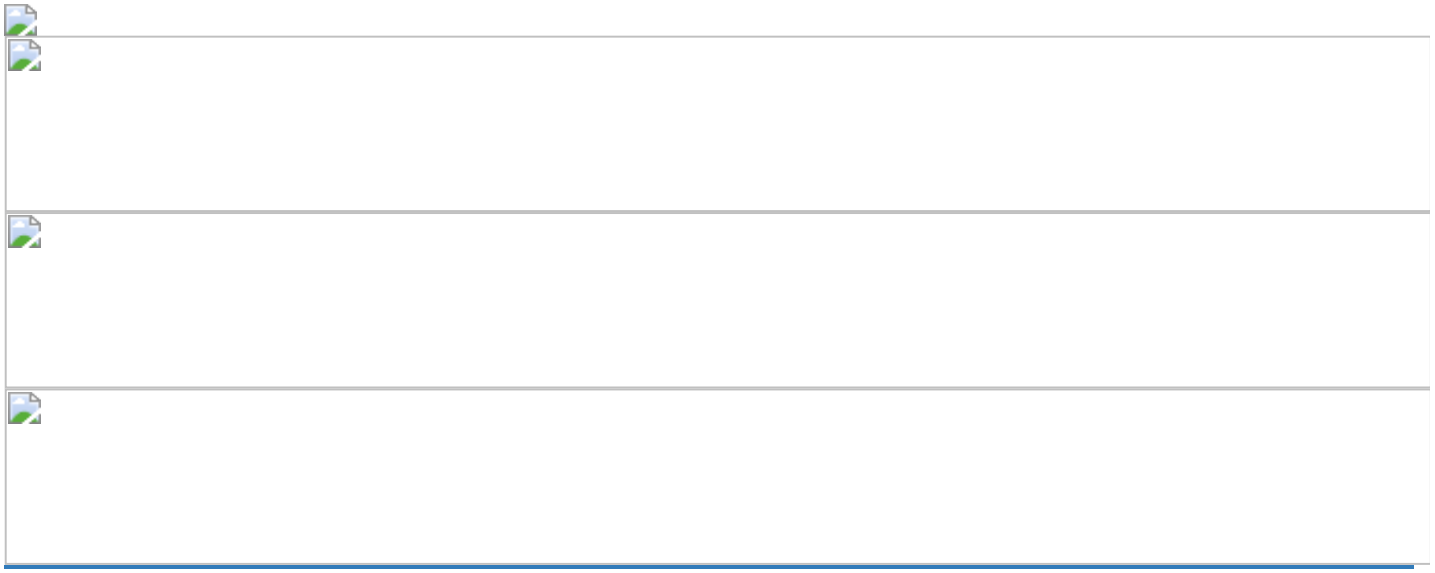


Дело № 2а-474/2020

Номер дела: **2а-474/2020**

УИН: **14RS0032-01-2020-000912-37**

Дата начала: **30.11.2020**

Дата рассмотрения: **14.12.2020**

Суд: **Хангаласский районный суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Копырина Зоя Васильевна**

:

Результат

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	ФКУ ИК-3 УФСИН России по РС(Я)		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Олимов Федор Эбазерович		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация административного искового заявления			30.11.2020
Передача материалов судье			30.11.2020
Решение вопроса о принятии к производству	Административное исковое заявление принято к производству		01.12.2020
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			01.12.2020

Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			07.12.2020
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО	14.12.2020
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			14.12.2020
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			22.12.2020

Решение

копия

№ 2а-474/2020

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

г. Покровск 14 декабря 2020 года

Хангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующей судьи Копыриной З.В., единолично

при секретаре Гольдеровой Е.А. с участием помощника прокурора Хангаласского района Маликова Д.А., административного ответчика - осужденного Олимова Ф.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Федерального казенного учреждения «ИК № 3» об установлении административного надзора в отношении освобождаемого из мест лишения свободы Олимова Ф.Э.,

у с т а н о в и л

Администрация ФКУ «ИК № 3» обратилась в суд с административным исковым заявлением к Олимову Ф.Э. об установлении административного надзора сроком на 3 года за вычетом срока, истекшего после отбытия наказания, со следующими административными ограничениями: обязательной явкой 2 раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации, запретом пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания, с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин., запретом пребывания в местах розничной продажи алкогольной продукции, запретом выезда за пределы территории муниципального образования (района, города) по избранному месту жительства, с исчислением срока административного надзора со дня постановки на учет в органе внутренних дел по избранному месту жительства, пребывания или фактического нахождения, указав следующее.

Олимов Ф.Э., осужденный приговором мирового судьи Судебного участка № 6 Анабарского района от 9 ноября 2016 г. по ст. 125 УК РФ, согласно ст. 70 УК РФ по совокупности с приговором от 7 июня 2016 г. к 4 годам 9 месяцам лишения свободы в ИК общего режима, в период отбывания наказания признан злостным нарушителем 17 мая 2019 г.

Представитель администрации исправительного учреждения, извещенной о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, письменным ходатайством руководитель учреждения просил разрешить дело в отсутствие их представителя.

При данных обстоятельствах в силу ч. 4 ст. 272 КАС РФ суд, не признавая явку представителя исправительного учреждения обязательной, считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

В судебном заседании административный ответчик Олимов Ф.Э. исковые требования не признал в полном объеме.

Прокурор Маликов Д.А. полагает возможным удовлетворить исковые требования, указав на их законность и обоснованность.

Заслушав административного ответчика, заключение прокурора, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Олимов Ф.Э. осужден приговором мирового судьи Судебного участка № 6 Анабарского района от 09 ноября 2016 г., измененным постановлением Хангаласского районного суда от 12 сентября 2018 г., по ст.125 УК РФ, согласно ст.70 УК РФ по совокупности с приговором мирового судьи Судебного участка № 39 от 07 июня 2016 г. по ст. 264.1 УК РФ окончательно к 4 годам 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься профессиональной или иной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Он же осужден приговором мирового судьи Судебного участка № 39 от 07 июня 2016 г. согласно ст. 70 УК РФ по совокупности с приговором Нерюнгринского городского суда от 23 апреля 2014 г. по ч.2 ст. 162 УК РФ окончательно к 4 годам 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься профессиональной или иной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Окончание срока отбывания наказания осужденного приходится на ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением начальника исправительного учреждения от 17 мая 2019 г. осужденный признавался злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

В силу п.12 Постановления Пленума ВС РФ от 16 мая 2017 года № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре» возможность установления административного надзора в отношении лица, указанного в части 1 статьи 3 Закона и признанного в период отбывания наказания злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, связана с самим фактом признания лица злостным нарушителем порядка отбывания наказания и не зависит от времени принятия соответствующего постановления начальником исправительного учреждения. В связи с этим истечение на момент рассмотрения дела об административном надзоре срока, в период которого лицо считается имеющим дисциплинарное взыскание, явившееся основанием для признания его злостным нарушителем порядка отбывания наказания, не влияет на возможность установления такого надзора (пункт 1 части 3 статьи 3 Закона, часть 8 статьи 117 УИК РФ).

Таким образом, осужденный подпадает под категорию лиц, в отношении которых предусматривается установление административного надзора, согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 и п. 1 ч. 3 ст. 3 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» № 64-ФЗ от 6 апреля 2011 г. (далее Федеральный закон), поскольку является совершеннолетним лицом, имеющим непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления по ч. 2 ст. 162 УК РФ, признававшимся в период отбывания наказания в местах лишения свободы злостным нарушителем.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 5 Федерального закона административный надзор указанным лицам устанавливается на срок от 1 года до 3 лет, но не свыше срока, установленного законодательством для погашения судимости.

Олимов Ф.Э. осужден приговором Нерюнгринского городского суда от 23 апреля 2014 г. за совершение 21 декабря 2013 г. тяжкого преступления по ч.2 ст. 162 УК РФ

В соответствии п. «г» ч. 3 ст. 86 УК РФ (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления) судимость осужденного за совершение тяжкого преступления погашается по истечении 8 лет после отбытия наказания.

Согласно п.1 ч. 3 ст. 5 Федерального закона срок административного надзора в отношении лиц, указанных в ч. 1 ст. 3 Федерального закона, при наличии основания, предусмотренного п. 1 ч. 3 ст. 3 Федерального закона, исчисляется со дня постановки на учет в органе внутренних дел по избранному месту жительства, пребывания или фактического нахождения.

В соответствии с ч.1 и ч.2 ст. 4 Федерального закона в отношении поднадзорного лица могут устанавливаться административные ограничения, при этом установление ограничений в виде обязательной явки от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации; запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории; запрещения поднадзорному лицу, не имеющему места жительства или пребывания, выезда за установленные судом пределы территории являются обязательными.

В соответствии с характеристикой, выданной администрацией ФКУ ИК-3 от 24 ноября 2020 г., осужденный прибыл в исправительное учреждение ДД.ММ.ГГГГ, отказался от росписи в листе ознакомления с Правилами внутреннего распорядка, не трудоустроен, желания трудиться не изъявлял, к общественно-полезному труду относится отрицательно, имеет 1 поощрение, допустил 49 нарушений установленного порядка отбывания наказания, с 17 мая 2019 г. переведен в строгие условия содержания, мероприятия воспитательного характера посещает под принуждением администрации исправительного учреждения, должные и правильные выводы для себя делает не всегда, в кружковой работе участия не принимает, реагирует на них не удовлетворительно, к учебе относится удовлетворительно, окончил вечернюю (сменную) общеобразовательную школу, окончил профессиональное училище и освоил профессию пекаря, дружеские отношения поддерживает с осужденными отрицательной направленности, придерживается традиций преступного мира, вину признает, раскаивается (со слов).

Согласно Справке о поощрениях и взысканиях осужденный заслужил 1 поощрение за добросовестное отношение к труду, учебе и хорошее поведение по итогам 2-го квартала 2018 г.; допустил 49 нарушений: невыполнения законных требований сотрудников, закрытия смотрового глазка, видеокамеры, самовольное оставление строя, нарушения формы одежды, употребление жаргонных слов, невыполнение команды «отбой», вывод из строя камеры видеонаблюдения, сон в неустановленное время и иные нарушения ПВР, за что на него налагались взыскания в период с 2016 по 2017 гг. и с 2019 по 2020 гг., с 17 мая 2019 г. отбывает наказание в строгих условиях.

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона суд в течение срока административного надзора на основании заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его представителя с учетом сведений об образе жизни и о поведении поднадзорного лица, а также о соблюдении им административных ограничений может частично отменить административные ограничения или на основании заявления органа внутренних дел может дополнить ранее установленные поднадзорному лицу административные ограничения.

Согласно ст. 10 Федерального закона поднадзорное лицо имеет право обращаться в суд с заявлением о досрочном прекращении административного надзора, а также о частичной отмене установленных судом административных ограничений; обращаться в орган внутренних дел с заявлением о получении разрешения на пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания, и (или) на краткосрочный выезд за установленные судом пределы территории в связи с

исключительными личными обстоятельствами, предусмотренными частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона.

При таких обстоятельствах в целях предупреждения совершения осужденным преступлений и других правонарушений, обеспечения профилактического воздействия, защиты государственных и общественных интересов, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства ее совершения, в том числе состояние алкогольного опьянения осужденного в момент ее совершения, его поведение за весь период отбывания наказания, сведения о его личности, характеризующие сведения, суд считает обоснованным установить в отношении осужденного административный надзор сроком на 3 года с ограничениями в виде: обязательной явки 1 раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации; запрета пребывания в местах розничной продажи алкогольных напитков; запрета пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания, с 22 ч. 00 минут до 06 ч. 00 минут; запрета выезда за пределы территории муниципального образования (района, города) по избранному месту жительства.

Таким образом, административный иск исправительного учреждения подлежит удовлетворению частично.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-180, 273 КАС РФ, суд

Р Е Ш И Л

Административный иск Федерального казённого учреждения Исправительная колония № 3 удовлетворить частично.

Установить в отношении Олимова Федора Эбазеровича ДД.ММ.ГГГГ рождения уроженца <данные изъяты> административный надзор сроком 3 года.

Срок административного надзора исчислять со дня постановки на учет в органе внутренних дел по избранному месту жительства, пребывания или фактического нахождения.

В отношении поднадзорного Олимова Федора Эбазеровича установить административные ограничения в виде: обязательной явки 1 раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации; запрета пребывания в местах розничной продажи алкогольных напитков; запрета пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания, с 22 ч. 00 минут до 06 ч. 00 минут; запрета выезда за пределы территории муниципального образования (района, города) по избранному месту жительства.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Настоящее решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня принятия.

ФИО5

ФИО5

ФИО5

ФИО5

Судья З.В. Копырина

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».